



Ilustre Municipalidad de
SAN CLEMENTE

Nº 0 2 4 2 9

DECRETO EXENTO Nº _____/

San Clemente,

22 OCT 2018

VISTOS:

- 1.- Términos de Referencia Contratación de los Servicios Profesionales de un Arquitecto Revisor del Plan Regulador Comunal.
- 2.- Decreto Exento número 2277, de fecha 05 de octubre de 2018.
- 3.- El Fallo del Tribunal Electoral de fecha 30 de noviembre de 2016.
- 4.- Acta de Constitución del Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre de 2016.
- 5.- El Decreto Exento N°3707 de fecha 06.12.2016, que nombra Alcalde Titular de la comuna de San Clemente.
- 6.- Decreto Alcaldicio N°3282, de fecha 14 de julio de 2017, que establece primera subrogancia del Alcalde en el Administrador Municipal.
- 7.- Decreto Alcaldicio N°5452, de fecha 06 de diciembre de 2017, que nombra y designa Administrador Municipal para la Ilustre Municipalidad de San Clemente.
- 8.- Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1.- La Ilustre Municipalidad de San Clemente requiere contratar los servicios profesionales de un arquitecto, cuyo propósito será efectuar las correcciones necesarias para obtener la total tramitación de la Resolución que promulga el Plan Regulador, observadas por la Contraloría Regional del Maule a través de Oficio Número 4.824, de fecha 14 de agosto de dos mil dieciocho, el cual devuelve el expediente del Plan Regulador.

2.- Que, para tales efectos, la Secretaria Comunal de Planificación y Coordinación elaboró Términos de Referencia Contratación de los Servicios Profesionales de un Arquitecto Revisor del Plan Regulador Comunal, lo cuales fueron aprobados mediante Decreto Exento número 2277, de fecha 05 de octubre del año 2018.

3.- Que, conforme lo disponen los Términos de Referencia ya citados, para el cumplimiento de los servicios, el profesional a contratar deberá realizar las funciones que se indican a continuación, de acuerdo a oficio emitido por la Contraloría Regional del Maule:

“a) Deberá subsanar en el cuadro contenido en el artículo 1.6.2, sobre dotación mínima de estacionamientos, de la OL, no corresponde aludir a materiales de construcción, puesto que no constituyen un destino (aplica dictamen N°597 de 2018, de este origen).

b) En el artículo 1.7.1 de la OL, es dable observar que en el grupo 2- equipamientos servicios-, el destino “Talleres de reparación de vehículos y garajes”.

c) En el artículo 2.2.1 de la OL, respecto a la zona no edificable por tendido de redes eléctricas de alta tensión; cabe señalar que no resulta del caso hacer mención a que aquella es “de propiedad de la Compañía General de electricidad S.A. Decreto de Concesión N°159, del 2abril de 1998 del ministerio de Economía,

Fomento y Reconstrucción" y, lo mismo ocurre con la referencia a que "El ancho de la faja fue informado mediante el oficio ZM N° 16/17 de la Compañía General de Electricidad S.A.", de igual apartado, en virtud a que ello dice relación con una materia propia de la Memoria Explicativa (aplica criterio contenido en el dictamen N° 43602, de 2015, de este Órgano Contralor).

d) En el artículo 3.1.1 de la OL, en el cuadro de Vialidad Local de San Clemente, no se advierte el sentido del vocablo "ENFRENTA", según se anota en la columna "Observaciones", en las celdas correspondientes a las calles Alejandro Concha, Los Nogales y Carlos Silva.

e) La cota empleada en el plano para graficar la ubicación del punto S-9 resulta impropia, en razón de que no se traza de forma perpendicular a las líneas que referencia.

A su vez, en la OL se define uno de los tramos de la calle Camino Proyectado N°15, como "Proyección paralela a 75 m al surponiente del eje geométrico de la calle Laguna Centinela", mientras que en el plano se grafica desde la línea oficial nororiente de la misma.

f) En lo meramente formal, es del caso apuntar que en el artículo 1.4.1 de la OL, referente a los cierros, en su párrafo segundo se anota "atura de cierros" en vez de altura de cierros.

No se aprecia la pertinencia de consignar en el artículo 1.7.1, en el grupo 2- equipamiento social-, a "Clubes sociales" y a su vez a "círculos o clubes sociales sin auditorio".

Tampoco se comprenden las referencias a Macroáreas, en el artículo 2.1.1 de la OL, dado que se establece solo un área urbana.

Por último en capítulo 4.1 de la OL, no es procedente aludir a "CAPIVIALIDAD", mientras que en el Resuelvo N° 5 del acto administrativo analizado, se omite indicar que el decreto con fuerza de ley N° 458 que se cita, es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo."

4.- Que, la Ilustre Municipalidad de San Clemente pagará al profesional un único estado de pago, por la cantidad de \$1.000.000 (un millón de pesos) impuesto incluido, contra la presentación de boleta de honorarios o factura, además, de informe de cumplimiento el que deberá ser visado por la Directora de SECPLAC.

5.- Que, conforme a certificado emitido por esta Secplac y la Unidad de Presupuesto, los costos todos estimados asociados a una licitación Pública menor a 100 UTM son actualmente de \$609.391.

6.- Que, sin perjuicio del costo señalado en el considerando anterior de llevar a cabo una licitación pública, es imprescindible tener presente que un eventual proceso licitatorio para contratar los servicios objeto del presente acto administrativo, requerirá que en el proceso de evaluación participen funcionarios municipales que cuenten con conocimientos técnicos y de carácter especializados, pues la naturaleza de los servicios requeridos así lo demanda, lo que aumentará el costo de evaluación de las propuestas.

7.- Que, en tal contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 letra g) de la ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en concordancia con el artículo 10 N°7 letra j) del Reglamento de la ley 19.886, es posible acudir al trato o contratación directa cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales.

8.- Que, conforme lo dispone el artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886, considerando que el precio por la prestación del servicio es menor a 100 Unidades Tributarias Mensuales, este se formalizará con la respectiva emisión de la orden de compra y la aceptación de ella por parte del proveedor.

9.- Que, por el carácter excepcional dado al trato directo por la normativa vigente, su utilización y justificación deben necesariamente constar en una resolución formal, siendo indiferente que ésta sea un documento dictado en forma previa a la contratación o que dicha justificación se consigne en el mismo acto administrativo que aprueba el contrato. Tal criterio ha sido sostenido por la Contraloría General de la República en dictámenes N°s. 6.204, de 2002; 57.215, de 2006; 26.151, de 2008 y 61.442, de 2012, entre otros.

RESUELVO:

1.- **AUTORIZASE** a contratar directamente con el proveedor **CAMILO ERNESTO ESCALANTE JIMÉNEZ**, cédula nacional de identidad número _____ por un monto total de \$1.000.000.- (un millón de pesos) impuesto incluido, para ejecutar el servicio profesional de arquitecto revisor del Plan Regulador Comunal, conforme lo dispuesto en el artículo 8 letra g) de la ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en concordancia con el artículo 10 N°7 letra j) del Reglamento de la ley 19.886.

2.- **EMÍTASE**, orden de compra en favor de don **CAMILO ERNESTO ESCALANTE JIMÉNEZ**, cédula nacional de identidad número _____ por un monto de \$1.000.000 (impuesto incluido), en los plazos establecidos legalmente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.



RENÉ GAETE VERGARA
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL GAJARDO VILCHES
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION:

- Administración
- SECPLAC
- Asesor Jurídico
- Compras Públicas
- Finanzas
- Archivo

JRV/MGV/RGV/SZM/ibm* 22.10.2018

7m